



وزارة التجارة Ministry of Commerce

اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري

٢٠٢٥/هـ ١٤٤٦ م





المحتويات

المادة الأولى: التعريفات	٣
المادة الثانية: المسجل واختصاصاته ومهامه	٣
المادة الثالثة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري	٣
المادة الرابعة: الأحكام المتعلقة بقيد النشاط في السجل التجاري	٤
المادة الخامسة: قيد المستثمر الأجنبي في السجل التجاري	٤
المادة السادسة: قيد التاجر في السجل التجاري	٤
المادة السابعة: تصحيح الطلب أو استكمالها	٤
المادة الثامنة: طريقة تقديم الطلب	٥
المادة التاسعة: تحديث المسجل بيانات القيد	٥
المادة العاشرة: تاريخ استحقاق التأكد السنوي	٥
المادة الحادية عشرة: تعليق القيد في السجل التجاري	٥
المادة الثانية عشرة: إجراءات الشطب الاختياري	٦
المادة الثالثة عشرة: إجراءات الطلب باستمرار مزاولة نشاط التاجر المتوفى	٦
المادة الرابعة عشرة: عرض البيانات المقيدة في السجل التجاري	٧
المادة الخامسة عشرة: البيانات المقيدة في السجل التجاري	٧
المادة السادسة عشرة: الاستثناء من القيد في السجل التجاري	٨
المادة السابعة عشرة: ضبط المخالفات	٨
المادة الثامنة عشرة: المقابل المالي	٩
المادة التاسعة عشرة: جدول تصنيف المخالفات	٩
المادة العشرون: وسائل التبليغ	١٠
المادة الحادية والعشرون: نفاذ اللائحة	١٠
مرفق (١) المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري	١١



اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري

المادة الأولى: التعريفات

١. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٦هـ.
٢. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أيما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها:
القيد: تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.
الرمز الإلكتروني الموحد: وسيلة إلكترونية صادرة عن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية تعرض من خلالها بيانات التاجر لتمكين الغير من الاطلاع عليها.

المادة الثانية: المسجل واختصاصاته ومهامه

١. تتولى الوزارة إدارة السجل التجاري واختصاصات المسجل ومهامه.
٢. يتولى المسجل الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بالإضافة إلى الاختصاصات والمهام الآتية:

- أ. العمل على رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها.
- ب. تطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية.
- ج. تحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت.
- د. تعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.

المادة الثالثة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

١. يجب أن يشتمل طلب القيد في السجل التجاري على البيانات المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام والبيانات الآتية:
أ. نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
ب. بيانات التواصل مع التاجر.



٢. على التاجر أن يقدم إلى المسجل خلال (تسعين) يومًا من تاريخ قيده في السجل التجاري بيانات الحساب البنكي، وأي تحديث يطرأ عليه.

المادة الرابعة: الأحكام المتعلقة بقيد النشاط في السجل التجاري

١. على التاجر الحصول على ترخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري للأنشطة التي تتطلب ترخيصًا، وذلك خلال (تسعين) يومًا من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري، وعلى الجهة المرخصة للنشاط أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص لقيده في السجل التجاري.

٢. في حال مضي (تسعين) يومًا من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسته نشاطًا لا يتطلب ترخيصًا، فعلى المسجل شطب قيد نشاط التاجر من السجل التجاري، وللمسجل تمديد هذه المدة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب التاجر وذلك بحسب إجراءات ومدة إصدار الترخيص لدى الجهة المرخصة.

٣. على الجهة المختصة بإصدار الترخيص البلدي أن تشعر المسجل فور إصدار ترخيص بلدي لفرع جديد أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص البلدي لقيده في السجل التجاري.

المادة الخامسة: قيد المستثمر الأجنبي في السجل التجاري

على المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة لها.

المادة السادسة: قيد التاجر في السجل التجاري

يقيّد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه.

المادة السابعة: تصحيح الطلب أو استكمال

على طالب القيد تصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكمال خلال (خمس عشرة) يومًا من تاريخ إشعاره، وإلا ألغى الطلب، وله تقديم طلب جديد.



المادة الثامنة: طريقة تقديم الطلب

١. تقدّم الطلبات إلى المسجل من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري وفق النموذج المعد لذلك.
٢. للمسجل في حال تعذر تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري، أن يتيح تقديمها من خلال أحد مقاره.

المادة التاسعة: تحديث المسجل بيانات القيد

١. يحدث المسجل -من تلقاء نفسه- بيانات القيد في السجل التجاري في حال صدور قرار من أي جهة مختصة أو حكم نهائي، يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد.
٢. على المسجل إشعار التاجر خلال (خمسة) أيام من تاريخ تحديث البيانات وفقاً لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة العاشرة: تاريخ استحقاق التأكد السنوي

١. يقدم التاجر سنوياً إلى المسجل تأكيداً لصحة البيانات المقيمة في السجل التجاري.
٢. يكون تاريخ استحقاق التأكد السنوي في تمام مضي سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري.
٣. للتاجر تقديم التأكد السنوي إلى المسجل قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ استحقاقه.

المادة الحادية عشرة: تعليق القيد في السجل التجاري

١. يُعلق المسجل قيد التاجر في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكد السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ استحقاقه، باستثناء الخدمات الآتية:
 - أ. طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الإنجليزية.
 - ب. طباعة مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري.
 - ج. رفع تعليق القيد في السجل التجاري.
 - د. شطب القيد من السجل التجاري.
- ويشعر المسجل الجهات العامة الأخرى فور تعليق القيد في السجل التجاري.



٢. يترتب على تعليق القيد في السجل التجاري وفقاً لأحكام الفقرة (٣) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تعليق الجهات العامة الأخرى تقديم خدماتها المرتبطة بالسجل التجاري والتراخيص الصادرة عنها للقيد المعلق.

المادة الثانية عشرة: إجراءات الشطب الاختياري

١. إذا تقدم التاجر بطلب شطب القيد من السجل التجاري اختياريًا، فعلى المسجل البتّ فيه خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه.
٢. يكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من السجل التجاري بعد الانتهاء من إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
٣. لا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل التجاري من أداء المقابل المالي وأي التزامات أخرى عليه إن وجدت.

المادة الثالثة عشرة: إجراءات الطلب باستمرار مزاولة نشاط التاجر المتوفى

١. يجوز لأيّ من ورثة التاجر ذي الصفة الطبيعية المتوفى تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (ستين) يومًا من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ الطلب، وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.
٢. إذا لم يلتزم ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفى بإنهاء الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (مائة وثمانين) يومًا، فعلى المسجل بعد تحققه من الوفاة إشعار الورثة بشطب قيد التاجر المتوفى خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإشعار، وإذا انقضت هذه المدة دون تمديد أو إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار فعلى المسجل شطب قيد التاجر المتوفى من السجل التجاري وإشعار الورثة بذلك.



المادة الرابعة عشرة: عرض البيانات المقيدة في السجل التجاري

١. على التاجر عرض البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح يتحقق من خلاله تمكين الغير من الاطلاع عليها داخل المتجر وخارجه.
٢. على التاجر الذي يمارس التجارة الإلكترونية عرض الرمز الإلكتروني الموحد على الموقع الإلكتروني الخاص به.

المادة الخامسة عشرة: البيانات المقيدة في السجل التجاري

١. يجوز لأي شخص الاطلاع على أي من البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري الآتية:
 - أ. الاسم التجاري.
 - ب. رقم القيد في السجل التجاري.
 - ج. اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال.
 - د. الشكل النظامي للتاجر.
 - هـ. تاريخ القيد في السجل التجاري.
 - و. تاريخ استحقاق التأكيد السنوي.
 - ز. حالة قيد التاجر في السجل التجاري.
 - ح. مقدار رأس مال التاجر.
 - ط. رقم هاتف التاجر، وبريده وموقعه الإلكتروني.
 - ي. عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، وفروعه.
 - ك. أنشطة التاجر.
٢. يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري يتضمن
البيانات المتعلقة بأي من يأتي:
 - أ. الشركة والشركاء في الشركة.
 - ب. المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال.



ج. التاجر ذو الصفة الطبيعية.

المادة السادسة عشرة: الاستثناء من القيد في السجل التجاري

١. يستثنى من الالتزام بالقيد في السجل التجاري الآتي:

أ. من يزاول عملاً تجارياً موسميًا مؤقتًا مرخصًا فيه من الجهة المختصة.

ب. من يزاول عملاً تجارياً من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة لها من وزارة البلديات والإسكان.

ج. من يزاول عملاً تجارياً من الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

د. من يزاول عملاً تجارياً من المنشآت متناهية الصغر من خلال حاضنات الأعمال المرخصة لها من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

٢. على الجهات المرخصة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إشعار المسجل فور إصدارها الترخيص.

٣. لا يخل استثناء التاجر الذي يزاول عملاً تجارياً وفق الفقرة (١) من هذه المادة من خضوعه للأحكام المترتبة على التجار بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة: ضبط المخالفات

على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وأن يلتزم بما يأتي:

أ. إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.

ب. بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.

ج. الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد.

د. زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في أوقات عملها اليومي.

هـ. الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.



و. ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقاً لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.

المادة الثامنة عشرة: المقابل المالي

يستوفى المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وفقاً للجدول المرافق لهذه اللائحة.

المادة التاسعة عشرة: جدول تصنيف المخالفات

١. تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة وذلك وفق جسامه المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.
٢. تصنف المخالفات وفقاً للجدول الآتي:

المخالفة	جسامه المخالفة	الإنذار للمخالفة الأولى	الغرامة المالية
عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي	غير جسيمة	ينطبق	(٥٠٠) خمسمائة ريال على المؤسسة الفردية
			(١٦٠٠) ألف وستمائة ريال على شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية
			(١٢٠٠) ألف ومائتا ريال على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
			(١٠٠٠) ألف ريال على شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة
عدم تحديث البيانات	غير جسيمة	ينطبق	(٥٠٠) خمسمائة ريال



عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها	غير جسيمة	ينطبق	(١٠٠٠) ألف ريال
عدم تقديم بيانات الحساب البنكي	غير جسيمة	ينطبق	(١٠٠٠) ألف ريال
ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري	غير جسيمة	ينطبق	(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال
تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل	جسيمة	لا ينطبق	(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال

المادة العشرون: وسائل التبليغ

يُعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:

- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الجوال المقيّد في السجل التجاري.
- البريد الإلكتروني المقيّد في السجل التجاري.
- أيّ من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.

المادة الحادية والعشرون: نفاذ اللائحة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.



مرفق (١) المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري:

المقابل المالي	تصنيف التاجر	الخدمة
(٥٠٠) خمسمائة ريال	مؤسسة فردية	القيد في السجل التجاري
(١٦٠٠) ألف وستمائة ريال	شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية	
(١٢٠٠) ألف ومائتا ريال	الشركة ذات المسؤولية المحدودة	
(١٠٠٠) ألف ريال	شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة	
(٥٠٠) خمسمائة ريال	مؤسسة فردية	تأكيد البيانات السنوي
(١٦٠٠) ألف وستمائة ريال	شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية	
(١٢٠٠) ألف ومائتا ريال	الشركة ذات المسؤولية المحدودة	
(١٠٠٠) ألف ريال	شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة	
(١٠٠) مائة ريال عن كل تحديث	جميع التجار	تحديث السجل التجاري
(١٠٠) مائة ريال	جميع التجار	مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري